

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구

제 목 : [6] 고객설비 피해복구 배상처리 미흡

관 계 부 서 : 구로금천지사

조 치 부 서 : 구로금천지사

내 용

1. 업무 개요

우리 회사와 계약상대자는 공사도급표준계약서에 기재한 공사의 도급계약에 관하여 계약문서에 정하는 바에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 이를 이행하여야 하며, 계약문서는 계약서, 설계서, 유의서, 공사계약일반조건, 공사계약특수조건 및 산출내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「공사계약일반조건」 제31조(일반적 손해) 제1항에 따르면 계약상대자는 계약의 이행중 공사의 목적물, 사급자재, 대여품 및 제3자에 대한 손해를 부담하여야 한다. 다만, 계약상대자의 책임없는 사유로 인하여 발생한 경우에는 발주자의 부담으로 한다.

동일 기준 제36조의2(계약상대자의 손해배상 책임)에 따르면 계약상대자가 고의 또는 과실로 공사의 시공을 조잡하게 하여 타인에게 손해를 가한 때에는

그 손해를 배상할 책임이 있고, 발주자의 과실에 의하여 그 손해가 발생한 것인 때에는 발주자에 대하여 구상권을 행사할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2025. 7. 5. ‘●♣■▼☆□ 40MW 신설 관로 압입공사’ 시공업체(업체명 : (주)◁●◆△●, 이하 “◁●◆△●”)가 시공 중 타 고객(●♣■▶◇ 데이터센터, 이하 “●♣■▶◇”)의 설비(관로, 케이블)를 소손하는 사고가 발생하였다.

사고 발생 후 구로금천지사는 ●♣■▶◇ 및 ▷●◆△●와 함께 피해설비 복구방안에 대해 2025. 7. 25.까지 약 6차례에 걸쳐 협의한 결과, ●♣■▶◇이 복구작업을 시행하고, 구로금천지사는 고장점 탐지, 피해복구용 케이블 제공, 관로접속 시행 및 복구비용을 ●♣■▶◇에게 지급한 후 ▷●◆△●를 대상으로 구상권을 청구하기로 하였으며, 2025. 8. 8. 피해복구 작업이 완료되었다.

한편, 2025. 7. 30. 구로금천지사는 배상계획에 대해 법무실의 의견을 아래 [표 1]과 같이 받았다.

[표 1] 2025. 7. 30. 법무실 의견 요약

- 한전에게 고객설비 손상에 대한 배상책임이 있다고 보기 어려움
- 한전에게 과실이 있다고 하더라도 이는 시공사와 한전 내부적인 구상으로 해결하고 고객과의 대외적인 관계에서 배상책임을 부담하는 자는 시공사임을 공사계약 일반조건에서 규정하고 있음
- 한전에 손해배상책임이 있다고 인정되는 사고라고 보기도 어려워 법무규정상 합의배상 대상에도 해당하기 어려운 것으로 보임

구로금천지사는 2025. 11. 4. 영업업무심의위원회를 개최하여 ●♣▣▶◇에게 복구비용 136,800,000원을 먼저 지급한 후 ◁●◆△●를 상대로 구상권을 청구하기로 결정하였다.

이후, 2025. 12. 12. 구로금천지사는 복구비용 지급에 대한 일상감사를 거쳤으며, 아래 [표 2]의 일상감사 의견을 수용하였다.

[표 2] 2025. 12. 12. 일상감사 의견 요약

- 법률검토 의견과 사업소의 계획이 다르므로 구상권 청구에 따른 법적근거와 실효성이 있는지 확인
- 피해배상금액에 대하여 피해고객 뿐만 아니라 시공업체와 합의한 사실이 있는지 여부
- 향후 피해복구비용을 당사에 지급하겠다는 내용으로 시공업체와 합의한 사실이 있는지 여부

2025. 12. 23. 구로금천지사는 법무실로부터 ‘복구비용 선지급 후 ◁●◆△●에 구상권 청구처리 가능’이라는 추가의견을 전화상으로 받은 후 2025. 12. 26. ◁●◆△●에 피해복구 비용으로 173,073,144원⁵⁾을 알렸고, 2026. 1. 5. ●♣▣▶◇에게 복구비용을 지급하였다.

그러나, 2026. 3. 25. 감사종료일까지 약 2개월 간 당초 사업소 영업업무심의위원회 의결사항과 달리 업무담당자 ◎♡◆(4)가 시공업체를 상대로 구상권을 청구한 내역이 없었을 뿐만 아니라, 시공업체의 복구비용 부담 또는 납부 의사를 확인할 수 있는 공문 수취 등의 아무런 조치가 없었다.

5) 피해고객 지급금액 136,800,000원 + 한전 지출 비용(고장점 탐지, 케이블, 관로접속) 36,273,144원

2026. 3. 25. 실지감사가 마감된 이후 2026. 3. 26. ◯♥◆(4)는 ◁●◆△●에 복구비용 처리방안을 회신요청했고, 2026. 3. 30. ◁●◆△●는 당사와 ◁●◆△● 간 사고과실 비율에 따라 복구비용을 도급액에서 차감하겠다는 의견을 회신하여 복구비용 전액 회수가능 여부가 불투명한 상태이다.

관계부서 의견 및 검토

◯♥◆(4)는 ●♣▣▶◇의 요구사항(2025년 8월 초까지 설비복구)과 민원(복구 지연 시 데이터센터 입주지연 피해 배상금 청구, 한전의 신규공급 압입공사 공사금지가처분 신청) 등이 있는 가운데, ◁●◆△●가 피해설비 복구능력 및 배상금 납부여력이 없다고 주장함과 동시에 사고과실 비율 법적검토가 필요하다고 주장하여 ●♣▣▶◇과 ◁●◆△● 간 직접 협의토록 할 경우 ‘●♣▣▼☆□’ 신규공급 및 ●♣▣▶◇의 입주(당초 '25. 8. 예정) 지연이 발생할 우려가 있었다고 하였다.

또한, ◁●◆△●의 주장대로 상당시간을 소요하여 법적검토를 진행함으로써 당사의 과실 비율이 일부 인정될 경우, 당사가 ●♣▣▶◇에게 배상해야 할 비용이 상당히 증가할 것으로 예상되어 당사에서 복구비용을 먼저 지급했으며, 관련 비용을 ◁●◆△●에 청구할 예정이라고 하였다.

위와 같은 업무처리 내역은 공사계약 시 적용되는 「공사계약일반조건」에도 부합하다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 필요 시 복구비용을 회수하기 위한 소송과 같은 불필요한 행정력이 낭비되는 결과를 초래하는 원인이 될 수 있으므로 조속히 정상화할 필요가 있다.

조치할 사항

구로금천지사장은 조속히 시공업체(업체명 : (주)◁●◆△●)로부터 고객설비
피해복구 비용 173,073,144원을 회수하여 주시기 바랍니다. (시정)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
6	시 정 1	회 수 [173,073,144원]	-	구로금천지사	구로금천지사